

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2303/2533

นายอรัญเทลเฟอร์ หรือนายอแลนเจมส์

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 161

ป.รัชฎากร มาตรา 77, มาตรา 78

บัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายประมวลรัชฎากร ประเภทการค้า 11 มาตรา

โจทก์ซื้อทาว์นเฮาส์ พิพาทไว้เพื่อจะขายต่อเอากำไร และได้ชำระเงินค่าทาว์นเฮาส์ ให้แก่ผู้ขายครบถ้วนแล้ว แต่ยังมีได้จดทะเบียนโอนกัน ดังนั้นการที่โจทก์ให้บริษัทผู้ขายโอนทาว์นเฮาส์ให้แก่บริษัท ย. โดยตรงโดยโจทก์ได้รับคำตอบแทนจาก อ. แม้มิได้ทำสัญญาซื้อขายก็มีความหมายเช่นเดียวกับการขายทาว์นเฮาส์ มิใช่เป็นการขายสิทธิในการซื้อทาว์นเฮาส์ตามที่โจทก์อ้าง และถือได้ว่าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไร โจทก์จึงเป็นผู้ประกอบการค้า ต้องเสียภาษีการค้าตามประมวลรัชฎากร มาตรา 77, 78 ประกอบด้วยบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 11

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 บัญญัติไว้เป็นหลักทั่วไปว่า ความรับผิดชอบที่สุดสำหรับค่าฤชาธรรมเนียมของคู่ความในคดียอมตกลงอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่แพ้คดี ดังนั้น ศาลย่อมมีหน้าที่ต้องวินิจฉัยสั่งเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมตามกฎหมายอยู่แล้ว แม้จำเลยจะมีได้มีคำขอเกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ก็มีหน้าที่ต้องสั่งเกี่ยวกับเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมด้วย

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ ๑ ได้ประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และเงินเพิ่มให้โจทก์ชำระเป็นเงิน ๗๑๖,๓๙๙.๙๕ บาท โดยอ้างว่า โจทก์มีรายได้จากเงินเดือนและการขายทาว์นเฮาส์พร้อมที่ดิน และประเมินภาษีการค้า เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และภาษีบำรุงเทศบาล รวมเป็นเงิน ๕๐๐,๙๙๕ บาท โดยอ้างว่าโจทก์มีรายรับจากการขายทาว์นเฮาส์พร้อมที่ดิน แต่มิได้ยื่นเสียภาษีการค้า โจทก์อุทธรณ์ต่อจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการดังกล่าววินิจฉัยว่าการประเมินชอบด้วยกฎหมาย แต่ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินเพิ่มให้เหลือเพียง ๔๕๓,๒๘๗.๙๖ บาท และลดภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลเหลือเพียง ๒๘๔,๓๗๙ บาท การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากเงินได้จากการโอนขายทาว์นเฮาส์พร้อมที่ดิน ไม่เป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ (๘) แต่เป็นเงินที่โจทก์ได้รับจากผู้รับโอนสิทธิการซื้อทาว์นเฮาส์พร้อมที่ดินโดยมิได้มุ่งในการค้าหรือหากำไร การโอนสิทธิไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โจทก์จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการค้า ขอให้พิพากษาว่าการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาลและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนการประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

จำเลยให้การว่า โจทก์ซื้อทาว์นเฮาส์เพื่อเก็งกำไร มิใช่เพียงอยู่อาศัยจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีตาม มาตรา ๔๒ (๙) แห่งประมวลรัษฎากรและโจทก์ขายทาว์นเฮาส์เพื่อเก็งกำไร เป็นการประกอบการค้า ประเภทการค้าอสังหาริมทรัพย์ แม้ไม่มีการโอน

ทางทะเบียนก็ต้องถือเป็นการขาย การประเมินและคำนวณจัญญอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า เงินที่โจทก์ได้รับจากการโอนสิทธิที่จะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ทาว์นเฮาส์พร้อมที่ดินให้แก่ผู้รับโอน เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ตามพฤติการณ์ถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้ประกอบการค้า จึงไม่ต้องเสียภาษีการค้าให้เพิกถอนการประเมินกับคำนวณจัญญอุทธรณ์ที่ให้โจทก์เสียภาษีการค้า เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และภาษีบำรุงเทศบาล จำนวน ๒๘๔,๗๗๙ บาท

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ต่อมาโจทก์ขอถอนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ซื้อทาว์นเฮาส์พิพาทไว้เพื่อจะขายต่อเอากำไร หาใช่ต้องการซื้อไว้อยู่อาศัยเองไม่ โจทก์ได้ชำระเงินค่าทาว์นเฮาส์ให้แก่ผู้ขายครบถ้วนแล้ว เพียงแต่ยังมีได้มีการจดทะเบียนโอนกันเท่านั้น ดังนั้น การที่โจทก์ให้บริษัทผู้ขายโอนทาว์นเฮาส์ให้แก่บริษัทเยอร์เกนเซน อินเวสเมนต์ แอนด์ เทรดิง จำกัด โดยตรง โดยโจทก์ได้รับคำตอบแทนจากนางสาวอินาร์ แม้มิได้ทำสัญญาซื้อขายก็มีความหมายเช่นเดียวกับการขายทาว์นเฮาส์นั่นเอง มิใช่เป็นการขายสิทธิในการซื้อทาว์นเฮาส์ตามที่โจทก์อ้างและถือได้ว่าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรโจทก์จึงเป็นผู้ประกอบการค้า ต้องเสียภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๗๗, ๗๘ ประกอบด้วยบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า ๑๑

ส่วนในปัญหาที่ว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียม เป็นการชอบหรือไม่นั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๖๑ บัญญัติไว้เป็นหลักทั่วไปว่า ความรับผิดชอบที่สุดสำหรับค่าฤชาธรรมเนียมของคู่ความในคดีย่อมตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่แพ้คดี ดังนั้น ในการพิพากษาคดีแพ่ง ศาลย่อมมีหน้าที่ต้องวินิจฉัยสั่งเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมตามกฎหมายอยู่แล้ว คดีนี้แม้จำเลยจะมีได้มีคำขอเกี่ยวกับเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ก็มีหน้าที่ต้องสั่งเกี่ยวกับเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมด้วย คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมจึงเป็นการชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลแพ่ง - นายสุนพ กิริติยุติ

ศาลอุทธรณ์ - นายสัญญาชัย สิงหลกะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ